

1/57



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

En la Ciudad de Guatemala, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (19/05/2026), siendo las diecisiete horas con veinte minutos (17:20), yo, **PERCY ADOLFO MENA VILLATORO**, Notario, constituido en mi oficina profesional identificada con el número quinientos uno, situada en el quinto nivel del Edificio Óptima Centro de Negocios, ubicado en la quince calle, siete guion setenta y siete, de la zona diez de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, soy requerido por **AGUEDO IVÁN ESCOBAR VELASQUEZ**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- mil seiscientos veintinueve, espacio, veinticuatro mil doscientos sesenta y siete, espacio, cero ciento uno (1629 24267 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala; quien actúa en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad **INVERSIONES INMOBILIARIAS CHINAUTLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, calidad que acredita con el acta notarial de nombramiento autorizada en esta ciudad, el doce de julio del año dos mil veinticuatro (12/07/2024), por el Notario Percy Adolfo Mena Villatoro, inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el Registro número setecientos cuarenta y nueve mil novecientos trece (749,913), Folio quinientos cuarenta y nueve (549), Libro ochocientos treinta y cuatro (834) de Auxiliares de Comercio; quien requiere mis servicios profesionales para hacer constar notarialmente los siguientes puntos y circunstancias.

PRIMERO: El requirente me pone a la vista el acta notarial autorizada por el infrascrito Notario, en esta ciudad, el diecinueve de mayo del año dos mil veintiséis (19/05/2026), la que documenta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de totalitaria de la entidad mercantil denominada **INVERSIONES INMOBILIARIAS CHINAUTLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada en la misma fecha. **SEGUNDO:** Asimismo, el requirente, me pone a la vista el punto "**QUINTO:**" del acta notarial antes identificada, el que transcrito en sus partes conducentes literalmente dice: "**QUINTO:** (...) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas con carácter de totalitaria, luego de discutir ampliamente el tema sometido a su consideración, **RESUELVE, EN FORMA UNÁNIME Y DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LA LEY Y LA ESCRITURA SOCIAL LES OTORGA, POR ESTE ACTO:** "Aprobar y

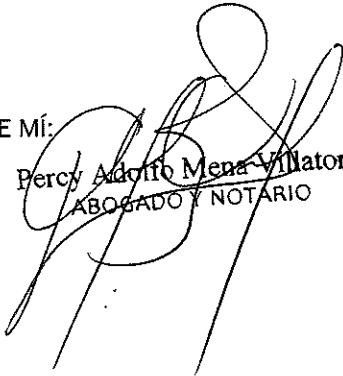
Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

ordenar la inmediata implementación del “Programa de cumplimiento en materia para prevención y detección de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo”, documento que consta de cincuenta y seis (56) hojas de papel bond, tamaño carta, útiles únicamente en anverso”. **TERCERO:** Por solicitud del requirente, yo, el infrascrito Notario, procedo a adjuntar el “Programa de cumplimiento en materia para prevención y detección de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo”, documento que consta de cincuenta y seis (56) hojas de papel bond, tamaño carta, útiles únicamente en anverso. No habiendo nada más que hacer constar, doy por terminada la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, diez (10) minutos después, la que queda contenida en cincuenta y siete (57) hojas de papel bond, útiles: en su anverso y reverso la primera; y, únicamente en su anverso las posteriores; las cuales firmo, numero y sello; y, a las que se le adhieren los timbres fiscales y el notarial respectivo. Leo íntegramente lo escrito al requirente, quien, enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y firma junto con el infrascrito notario, que de todo lo relacionado **DOY FE.**

F.


Aguedo Iván Escobar Velasquez

ANTE MÍ:


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

INVERSIONES INMOBILIARIAS CHINAUTLA, S. A.



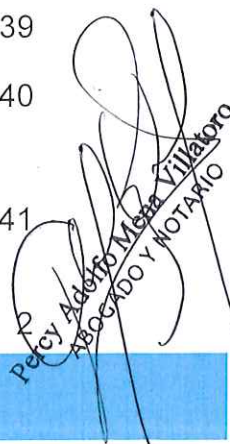
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA PARA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

[Handwritten signature]
Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR Y
PREVENIR EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y PARA
PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

INDICE

INTRODUCCION	4
ALCANCE	6
OBJETIVOS.....	7
MARCO LEGAL	9
GLOSARIO	10
I. INVOLUCRAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	20
RÉGIMEN DISCIPLINARIO.....	21
II. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -LD/FT-.....	23
III. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	27
REPORTES PERIODICOS Y NO PERIODICOS	30
IV. POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	31
IDENTIFICAR AL CLIENTE:	34
PERSONAS INDIVIDUALES:.....	34
PERSONAS JURÍDICAS:.....	34
FORMULARIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DE PERSONA INDIVIDUAL.....	34
IDENTIDAD DE TERCEROS (CLIENTES):.....	36
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CLIENTES:	37
ACEPTACION DE CLIENTES Y CANCELACION DE RELACIONES EXISTENTES:	37
LISTADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU	39
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE – PEP –:.....	40
MEDIDAS A IMPLEMENTAR AL INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	41


 Percy Adelfo Mesa Villalobos
 ABOGADO Y NOTARIO

MEDIDAS A IMPLEMENTAR DURANTE LA RELACIÓN COMERCIAL SOBRE CLIENTES QUE ADQUIERAN LA CONDICIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	42
MEDIDAS PARA CONTINUAR LA RELACIÓN COMERCIAL CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	43
MEDIDAS A IMPLEMENTAR SOBRE PERSONAS QUE DURANTE SU RELACIÓN COMERCIAL ADQUIERAN LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE	43
MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR AL INICIO Y DURANTE LA RELACIÓN COMERCIAL CON PARIENTES Y CLIENTES CERCANOS CON LA PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	43
ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS	44
V. POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO	45
VI. CAPACITACIÓN.....	48
VII. MONITOREO DE OPERACIONES	49
VIII. TRANSACCIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS.....	51
TRANSACCIONES SOSPECHOSAS	52
IX. DEBIDA ATENCION A LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS OFICIALE	53
XI. MECANISMOS DE AUDITORÍA	54
XII. ANEXO.....	56


 Percy Adolfo Mena Villatoro
 ABOGADO Y NOTARIO
 3

INTRODUCCION

Con el objeto de mitigar el delito de lavado de dinero u otros activos y, para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo de acuerdo con los estándares Internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, se incluye como actividad de riesgo a los agentes inmobiliarios.

Con apego a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Decreto Número 67-2001 junto con su reglamento y Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A. cumplirá las actividades y funciones que, por la naturaleza y giro debe desempeñar, tomando en cuenta a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, las informaciones y reportes relacionadas en la normativa respectiva, cuando ésta se los requiera, para el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, a través de la reforma del artículo 5 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, contenida en Acuerdo Gubernativo Número 443-2013, se incluyó como Personas Obligadas -PO-, a las personas individuales o jurídicas que realicen actividades de acuerdo con la ley y que para su registro se confirman en los oficios respectivos de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- sobre compraventa de bienes inmuebles. El presente documento tiene por objeto brindar el marco general de procedimientos y actividades que cumplirá Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A.

Es de carácter obligatorio el cumplimiento y consulta permanente para los órganos directivos y empleados; por consiguiente, se debe dar a conocer desde el mismo momento en que estos se vinculen en una relación laboral con Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., que a lo largo de este documento podrá denominarse también como "La Persona Obligada" o "Inmobiliaria Chinautla".


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOCADO Y NOTARIO

Se desarrolló todo lo referente a los objetivos que la empresa inmobiliaria busca alcanzar para prevenir los ilícitos referidos. Así mismo, se desarrolló la política conozca a su cliente, la política conozca a su empleado, los reportes, tanto periódicos como no periódicos los que se deben remitir a el órgano de administración superior, la gestión del oficial de cumplimiento, la participación de la administración, el monitoreo y comunicación de transacciones inusuales y sospechosas y todo lo relativo a programas de capacitación entre otros. Su principal función es que pueda servir como base para todos los directivos y empleados, que a través del análisis del presente puedan tener una fácil aplicación y comprensión de las obligaciones en todo lo relativo al tema de cumplimiento sobre Lavado de Dinero -LD- y el Financiamiento del Terrorismo -FT-.

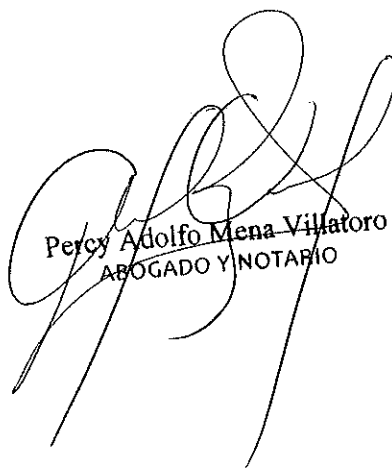


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

ALCANCE

La finalidad del presente manual es fortalecer a la prevención de lavado de dinero u otros activos y prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, mediante las herramientas a implementar y controles internos, políticas y procedimientos, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento y consulta para los Directivos, empleados de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., Para que mediante su utilización se pueda prevenir los delitos mencionados y dar fiel cumplimiento a la normativa correspondiente.

El presente programa de cumplimiento se elabora el mes de abril del año dos mil veintiséis y entra en vigencia a partir del diecinueve de mayo del año dos mil veintiséis



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

OBJETIVOS

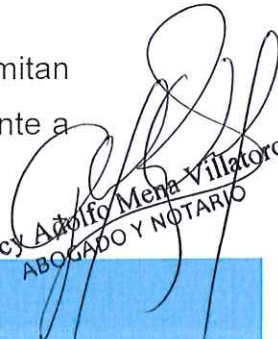
OBJETIVO GENERAL

Estandarizar y difundir procedimientos orientados a cumplir las disposiciones legales y normativa en materia de prevención, detección, control y administración del riesgo de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo; así como, a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- y otras instrucciones aplicables en dicha materia, a través del oficial de cumplimiento titular y suplente cada 30 día según el proceso establecido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer las políticas, procedimientos y controles internos necesarios en Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. Para dar cumplimiento a la regulación vigente para prevenir el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo; así como, la observancia de los siguientes objetivos:

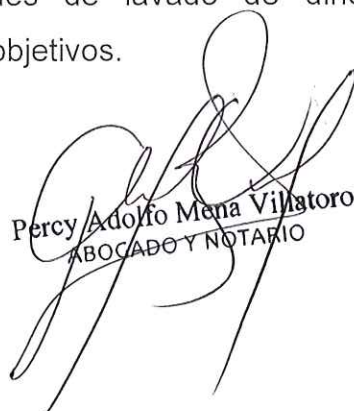
- a. Establecer las políticas de Conozca al Cliente y Conozca al Empleado, a efecto de minimizar el riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.
- b. Implementar los mecanismos internos que permitan una adecuada capacitación y asignación de atribuciones del personal a cargo de la atención y servicio al cliente en función de la prevención contra el lavado de dinero u otros activos y de financiamiento del terrorismo.
- c. Emitir procedimientos y responsabilidades al personal que permitan agilizar y cumplir con las obligaciones relacionadas a reportar oportunamente a


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, las transacciones sospechosas de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.

d. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades que imponen las leyes, reglamentos, resoluciones e instructivos relacionados a la prevención del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.

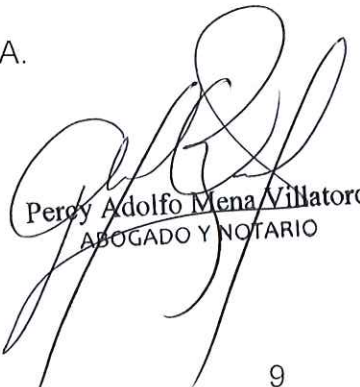
e. Determinar los procedimientos y mecanismos de control para mitigar los riesgos identificados relacionados a actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el logro de sus objetivos.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOCADO Y NOTARIO

MARCO LEGAL

- ❖ Constitución Política de la República de Guatemala
- ❖ Ley Contra El Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala.
- ❖ Reglamento de la Ley Contra El Lavado de Dinero u Otros Activos, Acuerdo Gubernativo Numero 118-2002 del Presidente de la República.
- ❖ Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala.
- ❖ Reglamento de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Acuerdo Gubernativo Número 86-2006 del presidente de la República.
- ❖ Ley de Extinción de Dominio, Decreto Número 55-2010 del Congreso de la República.
- ❖ Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio, Acuerdo Gubernativo Número 514-2011 del presidente de la República.
- ❖ Tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Guatemala que rigen la materia.
- ❖ Acuerdos, oficios y cualquier otra normativa emitida por la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial que regulen las materias de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- ❖ Políticas internas de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Se desarrolló un glosario, en el cual se incluyeron definiciones de conceptos relacionados con la materia de prevención de Lavado De Dinero u Otros Activos y de Prevención y Represión al Financiamiento del Terrorismo, con el objetivo de facilitar la lectura del presente manual.

GLOSARIO

Acto terrorista:

Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra persona que no participe directamente en hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o alguna organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Cualquier otro acto definido como delito de conformidad con el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

Administración de riesgo LD y FT:

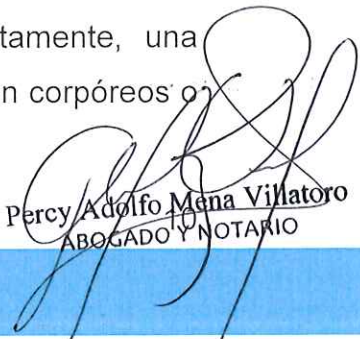
Es un método lógico y sistemático, establecido e implementado por una persona obligada para identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear y mitigar los riesgos de lavado de dinero -LD- y financiamiento del terrorismo -FT- a los que está expuesta dicha Persona Obligada, por la naturaleza y el tamaño de su actividad comercial.

Beneficiario final o adquiriente real:

Se refiere a la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.

Bienes:

Todo aquello que es apto para satisfacer, directa o indirectamente, una necesidad humana (RAE). Bienes significa activos de cualquier tipo, sean corpóreos o


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

incorpóreos, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y documentos legales o instrumentos que evidencien la titularidad en, o la participación en, tales activos.

Cliente:

Son las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras que realizan una o más operaciones o transacciones de compraventa o adquisición de los bienes que ofrece Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., dentro del giro normal o aparente de sus negocios, que se formaliza a través de la suscripción de un contrato de compraventa o promesa de compraventa.

Cargo público relevante:

Persona que desempeña o ha desempeñado un cargo público que deviene de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por lo cual se ejerce autoridad, competencia legal o representación de carácter oficial, de una municipalidad, dependencia entidad u organismo estatal.

Desarrollo Inmobiliario:**Dinero:**

Es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los clientes que inician una relación de compraventa para adquirir un bien inmueble de los proyecto que ejecuta Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. el dinero que se recibe por parte del cliente hace efectiva la entrega del bien toda vez cubra su valor.

Efectivo:

En los registros, reportes electrónicos y formularios implementados por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, deberá entenderse como: "Moneda nacional o extranjera, representada en billetes o monedas acuñadas, recibida directamente en las oficinas o cajas propias de la persona obligada".

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Empleado:

Se entiende por empleado la persona que labora directamente con la inmobiliaria, suscribiendo un contrato de trabajo y teniendo derecho a recibir todas las prestaciones laborales establecidas en ley.

Estructuración:

Es una transacción que fracciona un monto en dos o más operaciones, con el fin de evadir la obligación de informar, conservación de registros o para mantenerse por debajo de un monto establecido.

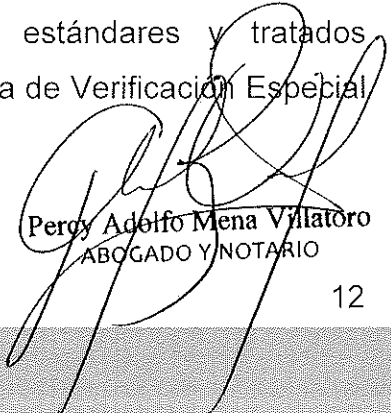
Financiamiento Al Terrorismo (FT):

Según al artículo 4 de la Ley para Prevenir y Reprimir El Financiamiento del Terrorismo, Decreto No. 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala, comete este delito quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, en forma delibera proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes, con la intención de que los mismos se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para el terrorismo.

Así mismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos como financiamiento del terrorismo, en cualquiera de los convenios internacionales, aprobados y ratificados por Guatemala.

Intendencia De Verificación Especial:

Forma parte de la Superintendencia de Bancos -SIB- y, sus principales funciones se encuentran definidas en la legislación Contra el Lavado de Dinero y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y con funciones de una Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- de conformidad con los estándares y tratados internacionales en la materia. Las funciones de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- son las siguientes:

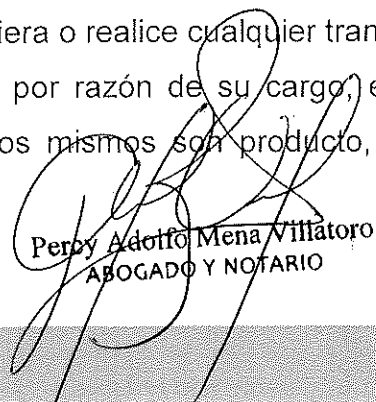

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

1. Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
2. Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
3. Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.
4. Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa suscripción con dichas entidades de memoranda de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.
5. En caso de indicio de la comisión de un delito presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder.
6. Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea la misma, y coadyuvar con la investigación de los actos y delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos.
7. Imponer a las Personas Obligadas las multas administrativas en dinero que corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley.
8. Otras que se deriven de la presente ley o de otras disposiciones legales y convenios internacionales aprobados por el Estado de Guatemala.

Lavado De Dinero u otros Activos (LD):

Según la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala indica que: Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien, por sí, o por interpósita persona:

1. Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

2. Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
3. Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito

Pena:

La pena es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la "Restricción de Derechos del Responsable", Es decir que una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales de un sujeto hallado responsable de la comisión de una conducta punible. El término pena deriva del término en latín poena y posee una connotación de dolor causado por un castigo. La pena está contemplada en la ley y es impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso y también aplicadas al delito de financiamiento del terrorismo a persona individual Prisión inmutable de 6 a 25 años y/o multa de US\$10,000.00 a US\$625,000.00 dólares de los EEUU.

Persona jurídica además de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales; multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto del delito comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión y pago de costas y gastos judiciales.

Programa De Cumplimiento:

Es un documento el cual tiene como objetivo principal, establecer las políticas administrativas internas que contribuyan al cumplimiento de la normativa contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Terrorismo, así como, establecer los programas, normas, políticas, procedimientos y controles internos necesarios que la inmobiliaria debe seguir.

Modelo de Administración Basada en Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:

Las políticas y procedimientos para el desarrollo, implementación y ejecución de la Guía de Administración Basada en Riesgos de lavado de dinero -LD- y financiamiento al Terrorismo -FT-, forman parte del programa de cumplimiento de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. Estas políticas y procedimientos deben contemplar, entre otros aspectos.

Monitoreo transaccional:

Medidas adecuadas para prestar especial atención a las transacciones concluidas o no, complejas, insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente.

Normativa Contra el Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo:

Constituye los Decretos números 67-2001 y 58-2005 ambos del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, respectivamente; y los Acuerdos Gubernativos números 118-2002 y 86-2006 del Presidente de la República, Reglamentos de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, respectivamente. Asimismo, la normativa incluye los oficios enviados por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Oficial de cumplimiento:

Es el funcionario gerencial encargado de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, así como el cumplimiento de las obligaciones que imponen la Ley.

Perfil del cliente:

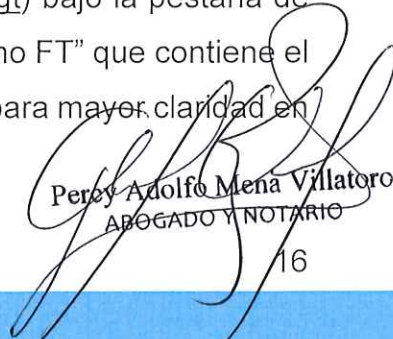
Conjunto de características que delimitan la capacidad transaccional de una persona individual o jurídica para generar flujos de fondos razonables a su actividad económica, productiva o legal.

Persona Obligada:

Persona(s) individual(es) o jurídica(s) designada(s) como tal(es), según artículo 18 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y artículo 5 de su Reglamento (reformado mediante Acuerdo Gubernativo Número 443-2013 del Presidente de la República); y artículo 15 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.

Persona Expuesta Políticamente (PEP):

Debe entenderse por PEP a aquellas personas que desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella que tiene o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así como, los dirigentes de partidos políticos nacionales y de otro país que por su perfil están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica. Esta condición se mantendrá mientras permanezca en el cargo y durante los dos años posteriores a partir de la fecha de entrega o cese el cargo. Se consideran también Personas Expuestas Políticamente a los padres, hermanos, cónyuge e hijos de los mismos, así mismo a los funcionarios de organismos internacionales. Existe un link al que se puede acceder en la página web de la Superintendencia de Bancos (www.sib.gob.gt) bajo la pestaña de "Prevención de lavado de dinero LD y financiamiento del terrorismo FT" que contiene el Listado de Cargos de Personas Expuestas Políticamente –PEP- para mayor claridad en


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

cuanto a las personas que forman parte de esta denominación. Este listado también se le puede solicitar al Oficial de Cumplimiento en cualquier momento.

Política de conocimiento al cliente:

Consiste en la obtención de los datos personales relativos a la identidad de una persona individual o jurídica, por medio de los formularios para inicio de relación diseñados para el efecto por la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, los cuales debe completar en el momento de iniciar la relación con la inmobiliaria.

Política conocimiento del empleado:

Consiste en la obtención de los datos personales de los empleados de la inmobiliaria, así mismo, llevar un registro que contenga documentación de los antecedentes personales, patrimoniales y laborales.

Productos y Servicios:

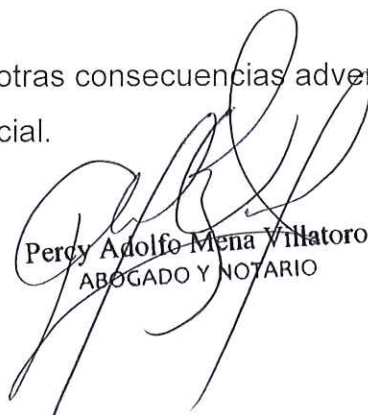
Son aquellos bienes que Inversiones Inmobiliarias Chinautla, Sociedad Anónima compra o vende y por medio de dicha acción establece relaciones comerciales con personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Promoción Inmobiliaria:

Actividad llevada a cabo por una persona individual o jurídica cuyo objetivo es dar a conocer inmuebles con el objeto de venderlos.

Riesgo:

Es una posibilidad de peligro, pérdida, daño u otras consecuencias adversas; en detrimento del patrimonio de una persona o grupo social.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Riesgo de LD Y FT:

Es la posibilidad de pérdida, daño u otra consecuencia adversa en que incurre la persona obligada en caso de ser utilizada directa o indirectamente para actividades de LD y FT, derivado de la naturaleza y el tamaño de su actividad comercial.

Sanciones Administrativas:

Son aquellas que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y en el artículo 31 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, puede imponer la autoridad administrativa competente a Inversiones Inmobiliarias Chinautla, Sociedad Anónima, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en dichas Leyes, las cuales serán sancionadas con multa de diez mil dólares (US\$.10,000.00) a cincuenta mil dólares (US\$.50,000.00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad del hecho, además de tener que cumplir con la obligación omitida que hubiere dado lugar a la sanción en el plazo fijado por la autoridad competente, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles en que hubiere incurrido.

Señales de alerta:

Son indicadores cuantitativos o cualitativos que constituyen herramientas de apoyo en la detección de transacciones inusuales y sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, derivado del rompimiento del perfil del cliente.

Segmentación:

Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de los elementos constitutivos de cada factor de riesgo (variables), en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos.

Segmentos de riesgos:

Son los grupos de variables de riesgo homogéneas entre sí, de cada factor de riesgo.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

La segmentación permite hacer un uso más eficiente de los recursos pues no se realiza con la misma frecuencia el seguimiento al comportamiento de todas las contrapartes. De esta forma, las contrapartes que sean clasificadas en el perfil de riesgo alto tendrán un monitoreo más frecuente que aquellos que por sus características, sean clasificadas en un perfil de riesgo de Lavado de Dinero -LD- y Financiamiento del Terrorismo -FT- no significativo

Transacción Inusual:

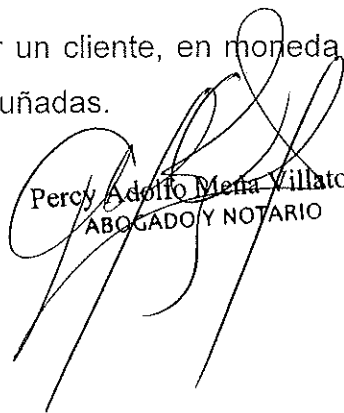
Es aquella operación cuya cuantía, frecuencia, monto o características no guardan relación con el perfil del cliente.

Transacción Sospechosa:

Es aquella transacción inusual debidamente examinada y documentada por la persona obligada que, por no tener un fundamento económico o legal evidente, podría constituir un ilícito penal.

Transacciones en efectivo:

Es cualquier operación realizada por un cliente, en moneda nacional o extranjera representada en billetes y/o monedas acuñadas.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

I. INVOLUCRAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Los responsables de la emisión, actualización y comunicación del programa de cumplimiento para la prevención y detección del LD y FT será el Oficial de cumplimiento titular y el suplente, para luego solicitar la revisión y aprobación correspondientes.

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL

El Administrador Único y Representante Legal tendrá a su cargo lo siguiente:

LAS FACULTADES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO

Las funciones del Administrador Único y Representante Legal son las siguientes:

- a) Prestar confesión y declaración de parte.
- b) Reconocer firmas.
- c) Someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos.
- d) Denunciar delitos y acusar criminalmente.
- e) Prorrogar competencia;
- f) Allanarse y desistir del juicio, de los ocurso, recursos, incidentes, excepciones y de las recusaciones, así como para renunciarlos.
- g) Celebrar transacciones y convenios con relación al litigio.
- h) Condonar obligaciones y conceder esperas y quitas.
- i) Solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago.
- j) Otorgar perdón en los delitos privados
- k) Aprobar liquidaciones y cuentas; y,
- l) Además, todas las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, los que de dicho giro se deriven y los que con él se relacionen, incluyendo la emisión de títulos de crédito y el otorgamiento de poderes en nombre de la sociedad y su revocación.

Percy Adolfo Mená Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

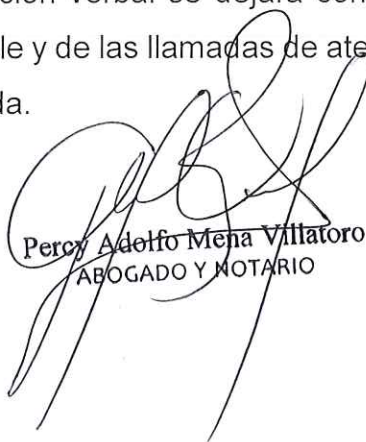
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

- a. Se constituye el régimen disciplinario de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, Sociedad Anónima, sobre la información financiera y contable de la empresa o con el manejo de los fondos de la misma, según sea el caso, previstas en este programa y sancionadas como tales, sin perjuicio de las demás establecidas en las leyes de trabajo.
- b. La responsabilidad disciplinaria es independiente de las responsabilidades penal y civil que se determine conforme a la legislación ordinaria.
- c. Las faltas, según su gravedad pueden ser: a) leves; b) graves; y c) gravísimas.
- d. Son faltas leves: Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en las tareas a su cargo, relacionados con este programa y la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo. La sanción aplicable será una amonestación verbal, el superior advertirá al colaborador con el fin de identificar y definir el curso o plan de acción para subsanar un posible evento de riesgo. Las advertencias verbales serán documentadas por el superior y firmadas por el colaborador. Puede haber hasta dos amonestaciones verbales.
- e. Son faltas graves: a) No guardar discreción debida en los asuntos que conoce por razón de su cargo, relacionados con la prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo; b) La falta de acatamiento de las disposiciones que dicte el Administrador Único y Representante Legal, relacionados con normativa contra el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo; c) La tercera falta leve que se cometa cuando las dos primeras hayan sido sancionadas. La sanción aplicable será una amonestación escrita. Ésta tiene como objetivo asegurar que el colaborador ha sido informado y está consciente del mal comportamiento o del problema, incluyendo el grado de seriedad y las consecuencias si el mismo no es corregido. El superior y el colaborador deberán establecer un tiempo límite para lograr y mantener una mejoría y también se establecerá un proceso para el control de la misma. Los colaboradores que posean advertencias escritas

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

no son aptos para promociones, transferencias o aumentos de salario a menos que sean aprobados específicamente por el Administrador Único y Representante Legal. Puede haber hasta dos llamadas de atención por escrito.

- f. Son faltas gravísimas: a) Ocultar información de operaciones inusuales y/o sospechosas o abstenerse de informar dicha operación a su jefe superior; b) La segunda falta grave que se cometa. La sanción aplicable será a discreción del jefe superior la suspensión del colaborador hasta por veinte días sin goce de salario o despido.
- g. Las faltas cometidas por los empleados se sancionarán en la forma siguiente: a) Faltas leves: Amonestación verbal; b) Faltas graves: Amonestación escrita; c) Faltas gravísimas: Suspensión hasta por veinte días sin goce de salario o despido.
- h. Las sanciones disciplinarias previstas en el presente programa serán impuestas por el jefe superior inmediato, salvo en el caso de la sanción de despido, que deberá ser impuesta por el Administrador Único y Representante Legal. En cualquier caso, la sanción deberá notificársele al empleado, previa audiencia por 48 horas, oportunidad en la cual tendrá derecho de presentar su versión de los hechos, así como la prueba a su favor.
- i. De toda llamada de atención verbal se dejará constancia por escrito en el expediente del responsable y de las llamadas de atención escritas se enviará copia a donde corresponda.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

II. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -LD/FT-

Identificación y Evaluación de Riesgos:

Con base a nuestra matriz de riesgos, Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. identificó los siguientes factores de riesgos:

Clientes:

Factor Riesgo	Segmentos	Sub-Segmentos	Descripción
Clientes	Individuales	Relación de Dependencia	
		Negocio Propio	
		Economía Informal	
		Guatemaltecos viviendo en el extranjero	
		Extranjeros	Condición migratoria: Residencia temporal, Permanente, Extranjeros Domiciliados, Turistas, Permiso de trabajo, nacionalizados
		PEP	

Productos:

Factor Riesgo	Segmentos	Sub-Segmentos
PRODUCTOS O SERVICIOS (APARTAMENTOS MIXTO)	Apartamentos	Tipo A
		Tipo B
		Tipo C

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOCADO Y NOTARIO

Canales de Distribución:

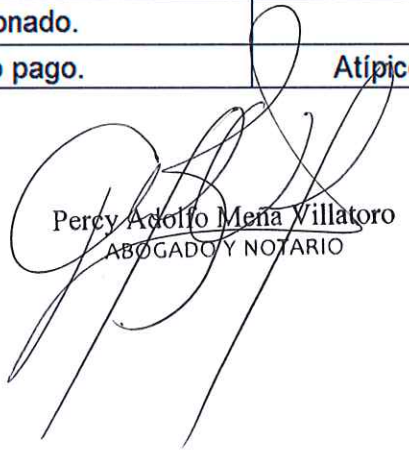
Factor de Riesgo	Segmentos
CANALES DE DISTRIBUCIÓN	Puerta Abierta Inmobiliaria (Outsourcing)

Ubicación Geográfica:

Factor Riesgo	Segmentos
ZONA GEOGRÁFICA	Zona 6, Chinaultla, Guateamala

Transaccional:

Factor de Riesgo	Segmentos	Sub Segmentos	Descripción
TRANSACCIONALIDAD	Pago de Enganche	Pago en efectivo en Banco.	
		Transferencia electrónica.	
		Cheque de caja.	
		Depósitos con cheques a los bancos del sistema realizado por cliente.	
		Depósitos con cheques a los bancos del sistema realizado por asesor o mensajero.	
	Enganche	Quetzales.	
	Financiamiento Bancario	Quetzales.	
	Pago al Contado	Fraccionado.	
		Un solo pago.	Atípico.


Percy Adolfo Mená Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Medición y comprensión de los factores de Riesgo:

La medición de la probabilidad se realizará mediante la siguiente tabla, según los eventos de riesgos identificados:

CRITERIOS PONDERACION PROBABILIDAD 40%

NIVEL	DESCRIPCION	CRITERIO DE PESO/40	%
1	Poco Probable	De 1 a 2 veces al año	25%
2	Probable	De 3 a 4 veces al año	50%
3	Muy Probable	De 5 a 6 veces al año	75%
4	Altamente Probable	De 7 a más veces al año	100%

El impacto se medirá considerando los riesgos asociados con un peso a partir del 25% cada uno, los cuales son: Riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo contagio y riesgo operativo. La medición se realizará de la siguiente forma:

CRITERIOS DE PONDERACION IMPACTO 60%

Nivel	Descripción	CRITERIOS DE IMPACTO				%
		Reputacional	Legal	Contagio	Operativo	
1	Menor	No se ve comprometida	No es afectada legalmente	No es sujeta a contagio	Es un problema que puede resolverse a lo interno	25%
2	Moderado	Puede ser afectada por publicaciones no importantes	Puede ser una implicación legal no importante	Puede afectar solo a nivel de marca de la entidad	Es un problema generado por la PO cuya repercusión afectará directamente al beneficiario	50%
3	Mayor	Puede ser afectada por publicaciones de incumplimiento de ley	Puede ser una implicación legal con el regulador administrativo	Afecta al sistema de la entidad	El problema afectaría el funcionamiento de los servicios que presta la entidad	75%
4	Crítico	La reputación se ve afectada por publicaciones ligadas al delito de LD o FT	Puede ser una implicación legal a nivel penal	Afecta al sistema de la entidad en general	El problema afectaría la continuidad de la PO	100%

Percy Adolfo Meria Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Prevención y Mitigación de los Riesgos

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. para prevenir los riesgos, realizará su medición del riesgo inherente y residual mediante la siguiente tabla:

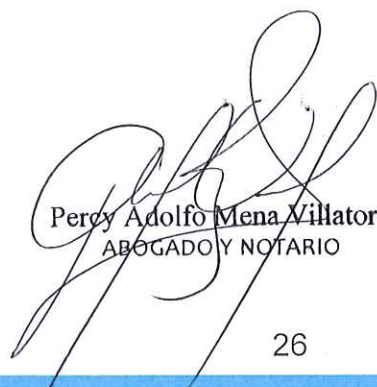
NIVELES DE RIESGOS DE LD Y FT		
NIVEL	DESCRIPCION	%
4	Alto	76-100
3	Medio Alto	51-75
2	Medio Bajo	26-50
1	Bajo	0-25

Para la determinación del riesgo residual se considerará el riesgo de la empresa (tamaño) y la calificación de la evaluación nacional de riesgos.

Los mecanismos para el monitoreo de los riesgos de LD y FT que nos permiten detectar circunstancias que afecten la atención de los riesgos ya establecidos tienen un porcentaje de mitigación aceptable con una puntuación del 45%, teniendo conocimiento de otros que son mejorables por un 30%.

Conservación de registros.

En cumplimiento con lo establecido en la ley contra LD y FT y las disposiciones de la IVE, se conservarán los expedientes, documentos y registros relacionados con la identificación y transacciones de los clientes por un período mínimo de cinco (5) años, contados a partir de la finalización de relación comercial, según corresponda. Dichos registros estarán disponibles para su revisión por los entes internos o externos que así lo requieran.


 Percy Adolfo Mena Villatoro
 ABOGADO Y NOTARIO

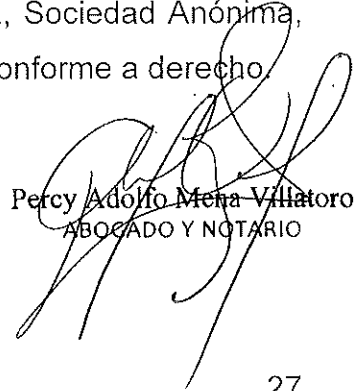
III. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El Oficial de Cumplimiento titular y suplente pueden ser funcionarios gerenciales designados por el Administrador Único y Representante Legal de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, Sociedad Anónima quien es responsable del cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos de prevención de lavado de dinero; además es el enlace con las autoridades y debe presentar reportes normativos ante el órgano de administración superior.

Deberá informarse su nombramiento a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, siguiendo el procedimiento establecido para enviar el aviso, así como, cualquier sustitución que existiera. La designación y sustitución del oficial de cumplimiento, titular y suplente, se notificará a la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, en el plazo de 10 días contados a partir de la designación. A dicho nombramiento deberá acompañar su Currículum Vitae y comunicar cada vez que sea reemplazado como Oficial de Cumplimiento dentro del plazo establecido.

Debido a la naturaleza de sus actividades Inversiones Inmobiliarias Chinautla, Sociedad Anónima el Oficial de Cumplimiento y su suplente, no necesariamente se dedicarán exclusivamente a las funciones como tales, sino que podrán ejercer sus actividades normales; conforme el último párrafo del Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Lavado de Dinero u Otros Activos.

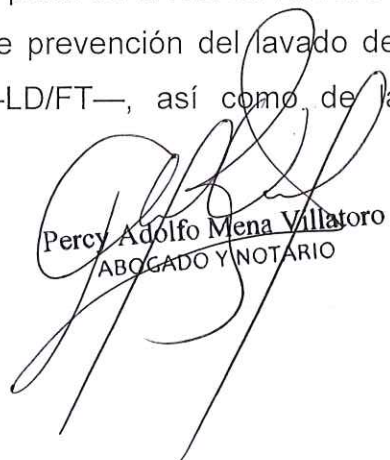
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, reunida con carácter de totalitaria, confiere la autoridad suficiente, el nivel jerárquico correspondiente y el pleno acceso a toda la información relativa a Inversiones Inmobiliarias Chinautla, Sociedad Anónima, para el debido ejercicio de las funciones que le sean inherentes conforme a derecho.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

FUNCIONES.

Encargado de vigilar el cumplimiento de programas, normas, procedimientos y controles internos, así como cumplir con las atribuciones contenidas en el artículo 22 del Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

Es encargado de la comunicación ante la Intendencia de Verificación Especial —IVE— respecto de cualesquiera cambios o modificaciones que se produjeran en la información general de la Persona Obligada, entendiéndose por tal, según corresponda, el nombre de la misma, dirección, número telefónico, correo electrónico, así como la información relativa a sus socios, accionistas, propietarios y directivos del Administrador Único; siendo asimismo responsable de la atención oportuna de las oportunidades de mejora establecidas, derivadas del seguimiento a los hallazgos detectados por el área de cumplimiento, auditoría interna, auditoría externa, ente supervisor u otros; debiendo evacuar, en tiempo y forma, el informe correspondiente en ocasión de haberse otorgado audiencia por parte de la IVE con motivo de eventuales incumplimientos a la normativa en materia de prevención del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo —LD/FT—, así como de las gestiones que de ello se deriven con posterioridad.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

ATRIBUCIONES.

Son atribuciones del Oficial de Cumplimiento, según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, son las siguientes:

- a. Proponer a la persona obligada los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar, desarrollar y ejecutar, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos;
- b. Hacer del conocimiento del personal que tengan relación directa con los clientes, con la información financiera y contable de la empresa o con el manejo de los fondos de la misma, todas las disposiciones legales y reglamentarias, así como los procedimientos internos existentes en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos;
- c. Coordinar con otras instancias de la entidad, la implementación de los programas, normas, procedimientos y controles internos que la Ley establece y velar porque los mismos se cumplan;
- d. Preparar y documentar la información que deba remitirse a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, con relación a los datos y documentación a que se refiere la ley; particularmente los reportes de las transacciones sospechosas que se detecten en la entidad;
- e. Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, así como establecer canales de comunicación y cooperación con los oficiales de cumplimiento, o con quien ejerza dicha función, en otras personas obligadas, en lo relativo a capacitación y patrones de lavado de dinero u otros activos, cuidando siempre la reserva de información establecida en la ley;
- f. Organizar la capacitación del personal en los aspectos relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos, debiendo remitir a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, un reporte semestral de dicha capacitación;

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO
29

- g. Documentar los esfuerzos realizados por la institución, en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos;
- h. Presentar informes trimestrales al órgano de administración a través del Comité de Cumplimiento PLD/FT sobre la eficacia de los mecanismos de control interno ejecutados en la institución, relacionados con el programa de cumplimiento;
- i. Otras que señalen las leyes en la materia.

PROCESO DE PREPARACIÓN DE REPORTES:

Los Oficiales de Cumplimiento serán responsables de la elaboración y presentación de los reportes periódicos y no periódicos ante la Intendencia de Verificación Especial —IVE—, dentro de los plazos legalmente establecidos, por medio del Portal de Personas Obligadas, conforme a la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.

REPORTES PARA PRESENTAR A LA IVE:

- IVE-EN-25 (Reporte de compraventa de bienes inmuebles).
- IVE-ONU MENSUAL (Verificación permanente listas ONU).
- IVE-RTE (Operaciones mayores a US\$10,000).
- RTS-FT (Reporte trimestral de no tener transacciones sospechosas).
- RTS-LD (Reporte trimestral de no tener transacciones de lavado de dinero).
- REP-CAP (Informe de capacitación semestral).

REPORTES PERIODICOS Y NO PERIODICOS

La persona obligada deberá de reportar los informes mensuales, trimestrales y anuales estipulados por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- cumpliendo con la

Percy Adolfo Ména Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

descripción, forma, plazo, para realizar dichos informes y reportes vigente por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-

IV. POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

El conocimiento del cliente constituye uno de los pilares más importantes en el sistema de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, y una herramienta efectiva para que Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. identifique a mayor detalle a sus clientes y detecte con exactitud que la procedencia de los recursos no provenga de actividades ilícitas. Esto cobra especial relevancia considerando que la empresa comercializa inmuebles como apartamentos y locales comerciales, los cuales pueden ser utilizados por terceros con fines de legitimación de capitales. Por ello, se implementan controles estrictos para determinar cualquier acción que permita identificar si el cliente pretende lavar, o se sospeche que está lavando activos a través de estas transacciones, o que esté financiando actividades terroristas.

Para el inicio de relación con un cliente, se realizará el llenado de los formularios correspondientes establecidos por la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, tomando en cuenta si el cliente es una persona individual o jurídica. El llenado de formularios permite la recopilación de información personal del solicitante, referencias laborales y personales así mismo, información económico-financiera del solicitante, con el fin de crear el perfil del cliente y así conocer el comportamiento que tendrá durante la relación con Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A.

Toda la información recopilada, permite a Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., crear el perfil del cliente que es la base principal para analizar las transacciones que este realizará mientras dure la relación con Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A.

Si el solicitante cumple con los requisitos solicitados, para el llenado de formularios y su nombre no tiene coincidencia dentro del análisis con alguna

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

circunstancia negativa, tal como estar incluido en las listas catalogadas de alto riesgo, se puede proceder a la compraventa del bien inmueble correspondientes que ofrece Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A.

Los empleados y todo el personal que maneje información directa con el cliente serán responsables de la adecuada aplicación de la política "conozca a su cliente", por lo que deberá observar lo establecido en el presente Manual, los conocimientos, métodos y técnicas adquiridos a través de las capacitaciones, seminarios, charlas, entre otros, a efecto de conocer e identificar plenamente a los clientes de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A.

Por lo tanto, los empleados y funcionarios deben de asistir a los clientes para obtener la información y completar los formularios establecidos por la Superintendencia de Bancos -SIB- a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- con los datos que el cliente proporcione, la solicitud de los diferentes tipos de productos que se ofrecen.

Los empleados, deben verificar las referencias y datos proporcionados por el cliente, también serán los encargados de verificar si el nombre del cliente coincide o no con alguno de las listas catalogadas de alto riesgo, tales como: Organización de las Naciones Unidas -ONU- y Office of Foreign Assets Control -OFAC- y, dejar evidencia impresa o en imágenes en el expediente, de la respectiva búsqueda, en donde puedan verse los datos de la página consultada, nombre de la persona y fecha de la búsqueda.

Si el inicio de relaciones se realiza mediante un ejecutivo de ventas, este quedará obligado a trasladar el expediente original al departamento de cumplimiento para su revisión y aprobación, con el visto bueno se procede a archivar el expediente original, quedando a disposición del departamento mencionado y en dado caso fuera necesario.

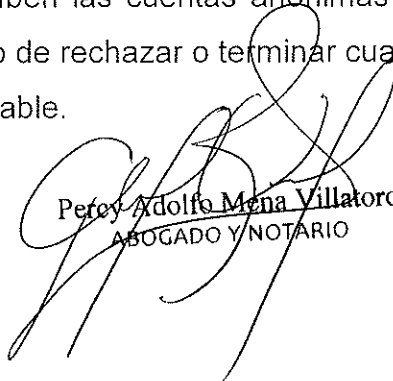
La política "Conozca a su Cliente", consiste en identificar en forma precisa al cliente brindando información necesaria para llenar en forma íntegra el formulario Intendencia de Verificación Especial -IVE- respectivo adjuntándole los documentos que

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO 32

el mismo establece. Esta política tiene por objeto contar con una adecuada herramienta dentro del marco legal contra el lavado de dinero u otros activos y, prevención y represión del financiamiento del terrorismo, con el fin de conocer en forma debida al cliente y conocer cuál es su perfil y por lo tanto su comportamiento transaccional esperado y, con base en esto realizar el análisis de sus transacciones a fin de determinar si estas pueden llegar a ser inusuales o sospechosas y reducir el riesgo para Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A.

RELACIONES PROHIBIDAS

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A. no establecerá ni mantendrá relaciones comerciales con personas naturales o jurídicas que representen un alto riesgo en materia de lavado de LD y FT, y cuya vinculación pueda comprometer la integridad y reputación de la empresa. Se consideran relaciones prohibidas aquellas que incluyan, pero no se limitan a: personas o entidades incluidas en listas nacionales o internacionales de sanciones (como listas OFAC, ONU, UE); personas expuestas políticamente (PEPs) de alto riesgo que no puedan justificar adecuadamente la procedencia de sus fondos; clientes que se nieguen a proporcionar información o documentación requerida en el proceso de debida diligencia; empresas fachada sin actividad económica clara o comprobable; y personas que operen en jurisdicciones identificadas como de alto riesgo por organismos internacionales. Asimismo, queda expresamente prohibida la apertura o mantenimiento de relaciones comerciales con clientes que operen bajo nombres ficticios, inexactos o de forma anónima, en cumplimiento de las disposiciones legales que prohíben las cuentas anónimas o sin identificación clara. La empresa se reserva el derecho de rechazar o terminar cualquier relación que, a su juicio, represente un riesgo inaceptable.



Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

IDENTIFICAR AL CLIENTE:

El empleado a cargo de atender en forma directa al cliente deberá identificarlo adecuadamente. Por tal razón durante el procedimiento para inicio de relaciones se deberá dejar en el expediente, evidencia documental de la identificación del mismo.

PERSONAS INDIVIDUALES:

Los clientes que sean personas individuales de nacionalidad guatemalteca, únicamente se identificarán con su Documento Personal de Identificación -DPI-.

En el caso de los clientes individuales extranjeros, se identificarán con la fotocopia completa del pasaporte vigente, estableciendo su condición migratoria, residentes temporales, residentes permanentes o lo que se consideran turistas o visitantes, sin propósito de inmigración o residencia, por razones que no impliquen remuneración alguna y por un plazo no mayor de 90 días, prorrogables por una sola vez por otro período igual. (según el artículo 15 de la ley de migración decreto número 95-98) o la identidad de la persona que lo representará legalmente.

PERSONAS JURÍDICAS:

Todas las personas jurídicas, deben cumplir con brindar la información para completar el formulario respectivo para la creación del registro y/o expediente, presentando los documentos requeridos en el mismo, prestando especial atención a la identificación del representante legal.

FORMULARIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DE PERSONA INDIVIDUAL

En caso de que Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. establezca un producto de compraventa de bienes inmuebles, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

los oficios remitidos por la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, o futuros oficios emitidos por el ente regulador sobre este punto.

Esta acción tiene con objeto de identificar y conocer a las personas individuales con quienes se forme una relación o vínculo comercial dirigida a la compraventa de bienes inmuebles de los proyectos que desarrolla la entidad Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. o negocios en base a su objeto social, donde se realizará una debida diligencia con la verificación de información recabada y proporcionada por los clientes, así como su conservación y archivo.

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. se apoyará con la aplicación ScaiAPP que brinda Intendencia de Verificación Especial -IVE- para el llenado de FEIC.

IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE DE PERSONA JURÍDICA

Implementación de Formulario Electrónico de Información del Cliente -FEIC- para Persona Jurídica, en cumpliendo al mandato de la Intendencia de Verificación Especial -IVE- para las Personas Obligadas, con el propósito de identificar y conocer a las Personas Jurídicas con quienes establezcan relaciones comerciales o relaciones del giro de la empresa, para realizar una debida diligencia con la verificación así como la comprobación de información proporcionada por los nuestros clientes, así también para su conservación y archivo, con el propósito de erradicar todas aquellas actividades de lavado de dinero u otros activos y suprimir el financiamiento del terrorismo.

Se ejecutará mediante la aplicación proporciona por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- identificada con el nombre de ScaiAPP, llenando correctamente los campos requeridos en el formulario, de las Personas Jurídicas, el cual se actualizará de forma anual hasta el momento que celebre escritura traslativa de dominio del bien que adquiera el cliente en el proyecto habitacional de su elección.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO NOTARIO

El fin primordial de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. es acatar el cumplimiento de las leyes del territorio y con las disposiciones que dicta Intendencia de Verificación Especial -IVE-

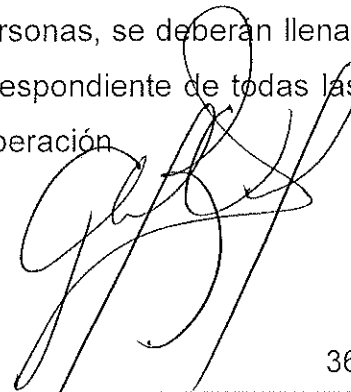
POLÍTICA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los empleados responsables de realizar el registro de los clientes en los sistemas y formularios, según corresponda, deberán comprobar la información mediante alguno de los siguientes métodos de verificación:

- a. Cotejar la fecha de nacimiento con un documento oficial, por ejemplo: certificado de nacimiento, pasaporte vigente (si es extranjero ver sellos de entrada y salida) y Documento Personal de Identificación -DPI-;
- b. Consultas a fuentes de información confiables a las cuales Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., posea acceso;
- c. Contacto con la entidad por teléfono, correo físico o electrónico;
- d. Proceso de cotejo independiente de la información presentada. Por ejemplo: consulta de bases de datos públicas y privadas, consultas realizadas al Portal Guatecompras u otros buros de información.

IDENTIDAD DE TERCEROS (CLIENTES):

Cuando el inicio de relaciones se realice por una persona individual o persona jurídica y se solicite ser escriturada a nombre de terceras personas, se deberán llenar los formularios respectivos y adjuntar la documentación correspondiente de todas las personas que participen en la compra y formalización de la operación



ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CLIENTES:

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A, deberá revisar, y en su caso, actualizar los datos del formulario para inicio de relaciones, como mínimo una vez al año, de la forma y manera en que la misma, lo considere necesario, dejando razón por escrito en el expediente del cliente.

ACEPTACION DE CLIENTES Y CANCELACION DE RELACIONES EXISTENTES:

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A, se reserva el derecho de rechazar a cualquier persona que considere no llena los lineamientos enmarcados en este manual de cumplimiento, sin tener que brindar ninguna explicación de las razones de su decisión.

De igual forma, en el caso de personas que ya sean clientes de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A, esta se reserva el derecho en caso de existir causas que para la misma sean justificadas de poder terminar la relación con el mismo.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE MANEJO DE CHEQUES, TRANSFERENCIAS Y DEPÓSITOS A CUENTA.

LINEAMIENTO A SEGUIR POR PERSONAL A CARGO.

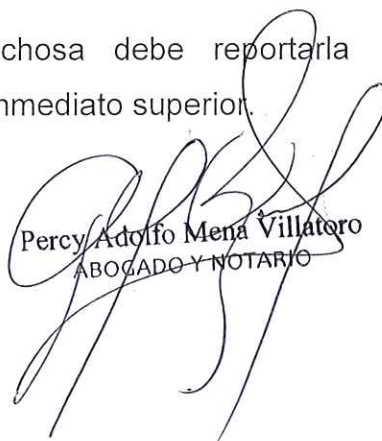
Los lineamientos para observar durante el desarrollo de su trabajo son los siguientes:

- a. En la recepción de pagos de propietarios de los apartamentos o locales comerciales, los ejecutivos de venta no deben aceptar pagos en efectivo por ningún concepto. Todos los pagos deberán realizarse mediante instrumentos financieros trazables, tales como cheques nominativos, transferencias bancarias

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

o depósitos directos en cuentas previamente autorizadas, con el fin de garantizar la transparencia de las transacciones y mitigar riesgos asociados al LD y FT.

- b. En el caso que el propietario del inmueble (apartamento o local comercial) mencionase que solo cuenta con el efectivo, se le debe indicar amablemente que visite alguna de las agencias bancarias cercanas para que con el efectivo adquiera un cheque de caja, y este sea depositado a la cuenta de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A.
- c. En el caso de pago de propietarios de apartamentos realizados a través de transferencias bancarias o depósitos directos a la cuenta de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A. se debe llevar un control que contenga la información siguiente:
 - o Fecha de la transacción.
 - o Nombre del banco donde fueron depositados, acreditados o abonados los fondos.
 - o Número de cuenta de la Persona Obligada.
 - o Número de boleta de depósito o de referencia de la transacción.
 - o Medio de pago de la transacción (efectivo, cheque u otro medio de pago).
 - o Nombre del cliente.
 - o Descripción detallada del producto al que fue aplicada la transacción.
 - o Monto y tipo de moneda de la transacción.
- d. Cualquier actitud o transacción inusual o sospechosa debe reportarla inmediatamente al Oficial de Cumplimiento o a su jefe inmediato superior.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

LINEAMIENTO POR PARTE DEL COBRADOR-MENSAJERO

Los lineamientos para observar durante el desarrollo de su trabajo son los siguientes:

- a. En la recepción de pagos por parte del cliente, el mensajero no debe aceptar pagos en efectivo bajo ninguna circunstancia.
- b. En caso que el propietario del inmueble (apartamento o local comercial) mencionase que solo cuenta con el efectivo, el cobrador-mensajero le debe indicar amablemente que visite alguna de las agencias bancarias cercanas para que con el efectivo adquiera un cheque de caja, y este sea depositado a la cuenta de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A.
- c. En algún caso atípico, en que algún cobro se quiera realizar en un sitio diferente al indicado por el cliente en su expediente, el cobrador-mensajero debe reportarlo inmediatamente al Oficial de Cumplimiento o a su jefe inmediato superior.
- d. Cualquier actitud o transacción inusual o que se considere sospechosa debe reportarla inmediatamente al Oficial de Cumplimiento o a su jefe inmediato superior.

LISTADOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Cuando se reciba comunicación por parte de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, vía oficial sobre actualización de los listados instaurados y mantenidos por el CSNU, mediante la cual se incluya la designación de nueva(s) persona(s) individual(es) o jurídica(s) en los listados de designados a los que se ha hecho referencia, Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., deberá informar mediante el "Reporte ONU Actualizaciones" del Portal Personas Obligadas SI existen o NO coincidencias de personas designadas a las que se refiere esa comunicación en las bases de datos y demás registros de los clientes, usuarios o personas con quienes realice negocios o contratos de bienes, incluyendo los intentos de transacciones.

La información solicitada mediante el referido reporte deberá ser proporcionada a la Intendencia de Verificación Especial -IVE- vía oficial dentro del plazo de las 24 horas

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO
39

siguientes a la actualización respectiva por parte de CSNU, de conformidad con lo que se le indique en la comunicación electrónica en donde se le informe de la actualización.

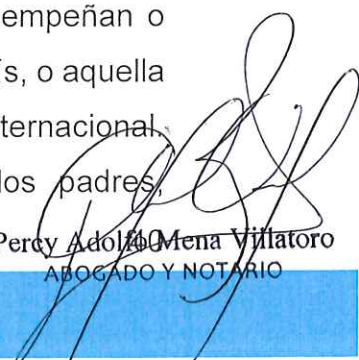
Cuando derivado de la revisión permanente que realiza de sus bases de datos encuentre coincidencias de sus clientes, usuarios o personas con quien realice negocios o contratos de bienes, con personas designadas en los listados mantenidos por el CSNU, Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., deberá informarlo mediante el "Reporte Periódico Listas ONU" a la Intendencia de Verificación Especial -IVE- de manera independiente de la información que deba proveer al Ministerio Público dentro de los cinco (5) días hábiles del mes inmediato siguiente; en caso de que Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., no haya identificado coincidencias dentro de un mes, deberá informar de lo mismo, a través del "Reporte Periódico Listas ONU" dentro del plazo antes indicado.

En el presente caso Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A, realiza las búsquedas respectivas en las páginas web que contienen información sobre posibles terroristas, y del resultado de estas se dejará evidencia de la búsqueda realizada.

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE – PEP –:

Los empleados y todo el personal que tenga acceso a información del cliente deberán actuar según lo establecido en el presente Manual de Cumplimiento y tendrá que seguir los lineamientos que se deben aplicar a las Persona Expuesta Políticamente – PEP– relacionados con identificación, controles para monitorear, actualización de información, análisis de transacciones inusuales y reporte de transacciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, periodicidad y contenido de informes al órgano de dirección superior.

Como se indicó anteriormente en la parte de conceptos de este manual, las Persona Expuesta Políticamente – PEP– son aquellas personas que desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella que tiene o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional. Se consideran también Personas Expuestas Políticamente -PEP- a los padres,


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

hermanos, cónyuge e hijos de estas, así mismo a los funcionarios de organismos internacionales. Para el efecto se utilizará como un elemento de consulta el listado de puestos considerado bajo esta categoría emitido por Intendencia de Verificación Especial -IVE-.

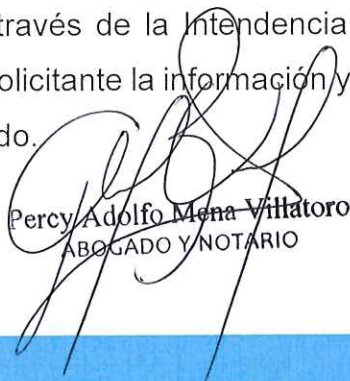
El Administrador Único y Representante Legal de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., como responsable de determinar la relación comercial, si el cliente es una Persona Expuesta Políticamente – PEP–, para el efecto se deberá de implementar el formulario que la Superintendencia de Bancos -SIB- diseñó, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-.

Se deberá de tener controles internos apropiados para el manejo de riesgos que permitan determinar el inicio de la relación comercial, si el cliente es una Persona Expuesta Políticamente – PEP–, aun cuando se esté actuando por medio de un tercero.

El oficial de cumplimiento deberá informar al Administrador Único y Representante Legal de forma trimestral sobre el cumplimiento de las políticas relacionadas con la Persona Expuesta Políticamente – PEP–, y deberá de entregarle con la misma periodicidad, un listado de las Persona Expuesta Políticamente – PEP– con las que se tuvo relación comercial, que contenga como mínimo los siguientes enunciados: fecha de inicio de relación comercial, nombre completo, puesto e institución donde lo desempeña, nacionalidad y fecha de transacción.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR AL INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., deberá de establecer si el solicitante es Persona Expuesta Políticamente – PEP–, mediante el formulario que la Superintendencia de Bancos -SIB- facilite a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-. Así como también, requerir al solicitante la información y documentación que se indica en el formulario antes mencionado.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

El inicio de relaciones con una persona considerada Persona Expuesta Políticamente – PEP–, deberá contar con la aprobación de lo cual se deberá dejar evidencia por el medio que considere conveniente, de acuerdo con las políticas que adopte, siempre que el mismo pueda ser objeto de verificación; aspecto cuyo cumplimiento deberá vigilar el Oficial de Cumplimiento.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR DURANTE LA RELACIÓN COMERCIAL SOBRE CLIENTES QUE ADQUIERAN LA CONDICIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Se deberá de llevar a cabo un control interno idóneo el cual será la actualización del formulario que la Superintendencia de Bancos –SIB– diseñe, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, el cual tendrá el fin de detectar a los clientes que, durante su relación comercial, adquieran la condición de Persona Expuesta Políticamente –PEP–; a los cuales se debe de aplicar las medidas contenidas en el numeral anterior.

Se deberá identificar los productos de personas individuales o jurídicas en las que una persona expuesta políticamente figuren como firmante adicional, representante legal o beneficiario final; para el efecto, deberá monitorear las transacciones de forma ampliada o mejorada y continua, como se indica anteriormente.

Se deberá mantener en el expediente del cliente Persona Expuesta Políticamente – PEP–, toda la información y documentación que permita conocer e identificar a las mismas, dicha información deberá ser revisada y en su caso, actualizada anualmente.

El Oficial de Cumplimiento deberá revisar y actualizar de forma anual, si los controles internos implementados le permiten identificar oportunamente los productos en los que la Persona Expuesta Políticamente – PEP– tengan relación comercial.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOCADO Y NOTARIO

MEDIDAS PARA CONTINUAR LA RELACIÓN COMERCIAL CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A, deberá identificar si dentro de sus clientes existen Persona Expuesta Políticamente – PEP–, de ser afirmativo, deberá solicitar la aprobación del Administrador Único y Representante Legal, para continuar su relación comercial con estas personas.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR SOBRE PERSONAS QUE DURANTE SU RELACIÓN COMERCIAL ADQUIERAN LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A, deberá implementar los controles internos idóneos que estén a su alcance a fin de detectar a las personas que, durante su relación comercial, adquieran la condición de Persona Expuesta Políticamente – PEP–; la continuidad de la relación comercial con dichas personas deberá ser aprobada por el Administrador Único y Representante Legal.

MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR AL INICIO Y DURANTE LA RELACIÓN COMERCIAL CON PARIENTES Y CLIENTES CERCANOS CON LA PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. deberá de aplicar las mismas medidas de prevención establecidas en el presente Manual de Cumplimiento para las Persona Expuesta Políticamente – PEP–, a sus parientes dentro de los siguientes grados establecidos en los artículos 21 del Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo judicial y 190 del Decreto-Ley Número 190 del Código Civil.

PROCEDIMIENTO PARA TRANSACCIONES QUE IMPLIQUEN LA DEVOLUCIÓN

En los casos en que se requiera realizar la devolución total o parcial de un anticipo recibido por la compra de un apartamento o local comercial, Inversiones Inmobiliarias

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Chinautla, S.A. seguirá un procedimiento riguroso que garantice la trazabilidad y legalidad de la operación. La devolución solo se realizará al titular que originalmente efectuó el pago, mediante cheque de caja a nombre del mismo, previa verificación documental de la identidad y del origen de los fondos. No se realizarán devoluciones en efectivo bajo ninguna circunstancia.

Existen dos escenarios principales en los que puede gestionarse una devolución:

1. **Cuando el cliente decide no continuar con el proceso de compra por motivos personales o comerciales**, su solicitud deberá ser evaluada y aprobada previamente por la Junta Directiva, la cual determinará si procede o no la devolución, con base en las condiciones contractuales y el análisis del caso.
2. **Cuando, tras la evaluación de debida diligencia, un cliente es clasificado como de alto riesgo y se decide no continuar con la relación comercial**, Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A. podrá proceder a la devolución del monto correspondiente, siempre que no existan indicios de actividades ilícitas y que se haya cumplido con toda la documentación requerida que permita justificar la devolución de manera transparente y conforme al marco legal vigente.

Toda devolución deberá quedar debidamente documentada, registrada y justificada, en cumplimiento de los procedimientos internos de control y de las normativas aplicables en materia de prevención del LD y FT.

ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS

Será responsabilidad de los Oficiales de Cumplimiento, coordinar el archivo y conservación de los registros y expedientes de los clientes. El efecto deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

- a) Los registros deben conservarse como mínimo 5 años después de finalizadas las Operaciones.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

- b) Se deberá mantener un registro físico, o de acuerdo con instrucciones de la Intendencia de Verificación Especial –IVE–, de la documentación que requiere la normativa correspondiente.

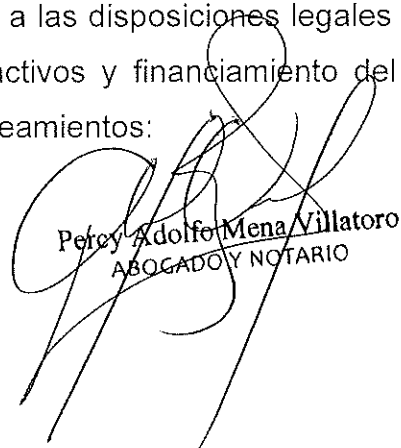
En caso se efectúe una depuración de archivos deberá informarse a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial –IVE–, como mínimo con un mes de anticipación a la fecha en la que se llevará a cabo la destrucción de los registros o archivos por haber transcurrido el plazo mínimo de 5 años de conservación de estos.

Los archivos se conservarán de forma física en un archivo seguro determinado para el efecto con acceso restringido.

V. POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO

La Política Conozca a su Empleado consiste en identificar y garantizar la integridad de los empleados y colaboradores de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A., en el caso de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. no tiene empleados directos, por lo que se utiliza para el proceso de venta outsourcing. El contenido, descripción y aplicación de las actividades relacionadas están contempladas en esta política.

Con el fin de garantizar la integridad, idoneidad y confiabilidad del personal que integra la empresa, así como dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo (LD/FT), la empresa establece los siguientes lineamientos:


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO

Se realizan procedimientos orientados al conocimiento integral del empleado, los cuales permite evaluar su perfil personal, profesional y patrimonial, así como su grado de exposición a riesgos asociados al LD y FT.

Este proceso forma parte esencial del sistema de prevención y se aplica a todo el personal, incluyendo colaboradores operativos, administrativos, comerciales y gerenciales, independientemente de su modalidad de contratación.

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Durante el proceso de reclutamiento, selección y contratación, se observan los siguientes controles mínimos:

Verificación de identidad y nacionalidad del candidato mediante documentos oficiales.
Solicitud de información sobre experiencia laboral previa, referencias profesionales y trayectoria académica.
Evaluación de competencias técnicas y éticas, así como de alineación con los valores de la empresa.
Aplicación de entrevistas estructuradas y, en su caso, pruebas técnicas o psicométricas, según el cargo.

En ningún caso podrá prescindirse de estos procesos, ni podrán ser sustituidos por decisiones discrecionales.

REGISTROS DEL PERSONAL

Se mantendrá expedientes individuales de cada empleado, los cuales deberán estar actualizados y contener, como mínimo, la siguiente documentación:

- Fotocopia legible del documento de identificación personal (DPI o pasaporte en caso de extranjeros).
- Currículum vitae actualizado.
- referencias profesionales.
- Información patrimonial básica (según lo establecido por la Persona Obligada en su política interna).

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

- Documentación de cumplimiento de capacitaciones en materia de prevención de LD y FT.

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EMPLEADO

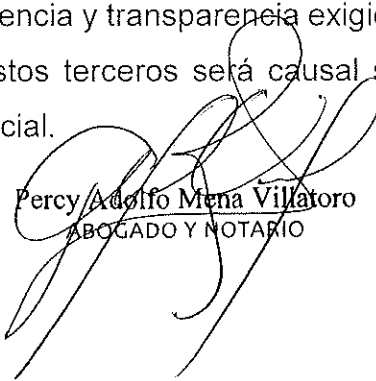
Se llevará a cabo la verificación documental y práctica de la información proporcionada por cada empleado, lo cual incluirá:

- Confirmación de la autenticidad de documentos personales y laborales.
- Verificación de referencias laborales y personales.
- Archivo de evidencia documental de los procedimientos de verificación realizados.

Todo lo anterior deberá constar en el expediente del empleado, debidamente firmado y fechado, como respaldo del cumplimiento de los controles internos.

MEDIDAS PARA TERCEROS Y OUTSOURCING

Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A. establecerá medidas estrictas para prevenir que terceros (agentes), empresas subcontratadas o personal contratado bajo la modalidad de outsourcing, utilicen sus servicios, productos o estructura comercial como medio para facilitar operaciones relacionadas con el LD y FT. Cualquier tercero que participe en la promoción, comercialización o gestión de productos como apartamentos y locales comerciales deberá cumplir plenamente con los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos establecidos por la empresa. La verificación del cumplimiento de estos lineamientos será responsabilidad directa de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A., quien deberá asegurarse de que dichos terceros actúen bajo los mismos estándares de debida diligencia y transparencia exigidos a su personal interno. El incumplimiento por parte de estos terceros será causal suficiente para la terminación inmediata de la relación comercial.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

VI. CAPACITACIÓN

Con el fin de mantener informados, capacitados y actualizados a los colaboradores de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A., se implementará un programa anual de capacitación en materia de prevención del LD y FT, el cual incluirá como mínimo: los contenidos a impartir, el personal a capacitar, la calendarización semestral, los mecanismos de actualización, y la ejecución de las actividades planificadas.

Como parte de este programa, se impartirán dos capacitaciones presenciales anuales (una por semestre), en fechas establecidas previamente, las cuales se llevarán a cabo en el lugar designado por la empresa. Estas capacitaciones serán dirigidas por los Oficiales de Cumplimiento o por instructores externos debidamente contratados.

Los participantes serán notificados por correo electrónico o verbalmente con al menos una semana de anticipación, indicando el lugar, fecha y hora de la actividad.

El programa está dirigido a todo el personal de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A, incluyendo al Administrador Único, Representante Legal, Oficiales de Cumplimiento y demás colaboradores. Asimismo, podrán organizarse capacitaciones adicionales si surgen nuevas disposiciones legales, actualizaciones regulatorias o necesidades específicas detectadas durante el año.

Para garantizar el cumplimiento del programa, se implementarán controles de capacitación, tales como:

- Registro de asistencia.
- Memorando firmado por participación.
- Historial de capacitación por cada empleado.
- Evaluaciones de conocimientos adquiridos al finalizar cada sesión.
- Informes de cumplimiento y retroalimentación sobre las actividades.

La detección de necesidades de capacitación se realizará a través del análisis de resultados de las evaluaciones, auditorías internas, cambios normativos, observaciones del Oficial de Cumplimiento, o por recomendaciones derivadas de visitas regulatorias o autoevaluaciones del sistema de prevención.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

Los canales de capacitación podrán incluir talleres virtuales, talleres presenciales, módulos digitales, guías internas, y cuando sea posible, recursos disponibles en plataformas digitales o en la Intranet corporativa, si la empresa cuenta con una.

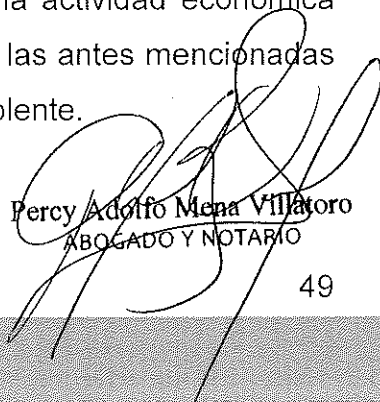
Finalmente, los registros de las capacitaciones efectuadas durante cada semestre serán enviados a través del portal de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), conforme lo establecen los requerimientos de la Superintendencia de Bancos, y quedarán archivados para efectos de seguimiento y verificación por parte de las autoridades competentes.

VII. MONITOREO DE OPERACIONES

El monitoreo tendrá como principal objetivo prestar especial atención a todas las transacciones vinculadas a los productos (bienes inmuebles) ofrecidos por Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A., tales como la compra y venta de apartamentos y locales comerciales. Este proceso busca identificar operaciones, patrones y señales de alerta que puedan considerarse inusuales o sospechosas de LD y FT o delitos conexos, con base en parámetros previamente definidos.

El monitoreo se realizará de forma manual, utilizando reportes emitidos por el Departamento de Contabilidad, los cuales se generan mensualmente dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente, en coordinación con el encargado del área comercial, quien será el responsable de administrar el sistema de monitoreo, revisar los reportes y coordinar las acciones necesarias.

Las señales de alerta podrán incluir, entre otros, montos de pago no justificados, frecuencia inusual de pagos, pagos hechos por terceros no relacionados, depósitos en efectivo (cuando no estén permitidos), o discrepancias entre la actividad económica declarada y el comportamiento financiero. De existir alguna de las antes mencionadas se reportará de inmediato al Oficial de cumplimiento titular o suplente.

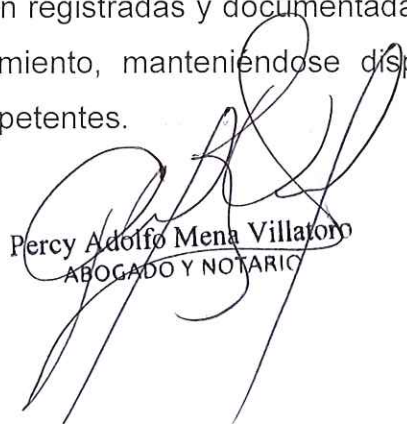

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

El diseño, actualización y comunicación de estas señales de alerta se realizará por el Oficial de Cumplimiento, quien evaluará la necesidad de implementar herramientas automatizadas en caso de que la operación comercial lo amerite. En ausencia de sistemas automatizados, se utilizarán reportes no automatizados, los cuales deberán documentarse adecuadamente y archivarlos según los procedimientos internos establecidos.

Todas las transacciones monitoreadas que generen alertas serán objeto de revisión, análisis y seguimiento por parte de los oficiales de cumplimiento. En caso de detectar indicios razonables de operaciones inusuales o sospechosas, se elaborará el reporte correspondiente, que será evaluado para su eventual remisión a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Bancos – SIB.

Además, se realizará un análisis sistemático de la información contenida en los reportes periódicos enviados a la IVE, con el objetivo de detectar patrones o comportamientos que puedan estar relacionados con operaciones de LD y FT.

Todas las actividades de monitoreo serán registradas y documentadas conforme a los lineamientos del programa de cumplimiento, manteniéndose disponibles para inspección por parte de las autoridades competentes.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

VIII. TRANSACCIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS

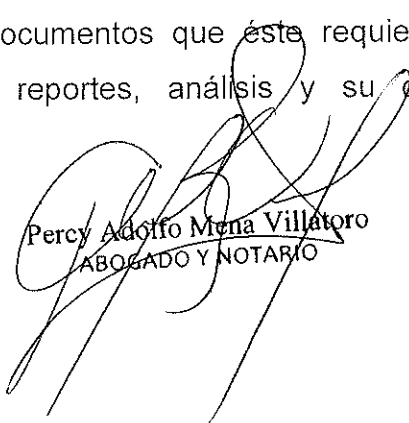
TRANSACCIONES INUSUALES

Los funcionarios o empleados de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A, que tengan una relación directa con el cliente del que detecten una transacción inusual, deberán comunicarla al Oficial de Cumplimiento por medio de correo electrónico, dirigido a la dirección que este designada para el efecto. Dicha comunicación deberá contener una descripción de la transacción con la documentación de respaldo respectiva que se tenga del caso.

El Oficial de Cumplimiento analizará la transacción identificada como inusual, y velará por conservar la documentación que soporte la transacción.

Se realizará un informe del análisis efectuado en el que se indique la conclusión a la que se llegó acerca del carácter de la transacción inusual y las acciones a ejecutar con relación a la misma, tales como las señaladas para el caso de debida diligencia ampliada.

La conservación de la documentación se hará física o electrónica de forma segura, completa y legible. Se debe asignar un número correlativo de expediente, en el cual se debe conservar la documentación de soporte, tales como: formulario para inicio de relaciones y documentos que este requiere, copia de documentos de soporte de transacciones, reportes, análisis y su conclusión efectuada por el Oficial de Cumplimiento.


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

TRANSACCIONES SOSPECHOSAS

Se reportarán a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, mediante los mecanismos establecidos para el efecto y en el formato correspondiente, toda transacción, concluida o no, que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita, o cuando se sospeche o se tengan indicios razonables para considerar que los fondos están vinculados con el lavado de dinero u otros activos, o que puedan ser utilizados para financiar el terrorismo o delitos conexos, aplicando el procedimiento que se describe a continuación:

- a. Los asesores de negocios o colaboradores de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A., que tengan una relación directa con el cliente y detecten una transacción que contenga actividades o comportamientos inusuales, deberán comunicarlo inmediatamente al Oficial de Cumplimiento, siguiendo lo establecido en el apartado de transacciones inusuales de esta sección.
- b. El Oficial de Cumplimiento llevará a cabo un análisis integral del cliente, considerando su perfil transaccional, otras cuentas, productos o relaciones existentes con la Persona Obligada, así como el contexto de la transacción detectada. Con base en este análisis, determinará si la operación inusual tiene el carácter de sospechosa. Esta evaluación deberá realizarse en un plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir del momento en que se tenga conocimiento de la transacción.
- c. Transcurrido el plazo indicado, el Oficial de Cumplimiento deberá anotar en el expediente respectivo, de forma resumida, sus observaciones y las del colaborador que detectó la operación, junto con el análisis efectuado.
- d. En caso de determinarse que se trata de una operación sospechosa, el Oficial de Cumplimiento la comunicará a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, dentro de los diez (10) días siguientes a dicha determinación.
- e. Al momento de comunicar la transacción sospechosa, el reporte deberá presentarse de forma clara, detallada y documentada, permitiendo a la IVE realizar

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

un análisis adecuado de la información proporcionada. Esto incluye la descripción de las señales de alerta detectadas, el perfil del cliente, y cualquier otra información relevante para el caso.

- f. En el expediente del cliente se deberá agregar copia del reporte de transacción sospechosa presentado, así como la constancia de recepción emitida por la IVE.
- g. Se deberán implementar mecanismos de seguimiento continuo para las cuentas y clientes involucrados en transacciones inusuales o sospechosas, incluyendo el monitoreo de sus movimientos futuros, relaciones con terceros, y cualquier modificación en su comportamiento financiero.
- h. De manera trimestral, el Oficial de Cumplimiento enviará a la IVE el informe de no detección de transacciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cuando corresponda, cumpliendo con los plazos y formatos requeridos.
- i. La detección y evaluación de operaciones inusuales o sospechosas se realizará considerando las señales de alerta y tipologías de LD/FT relevantes para el sector inmobiliario y alineadas con el perfil de riesgo de la Persona Obligada. Estas señales deben ser conocidas por el personal clave y actualizadas regularmente conforme a las disposiciones de la IVE y buenas prácticas del sector.

IX. DEBIDA ATENCION A LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS OFICIALES

En caso de que funcionarios de Organismos Oficiales, que podrían ser el Ministerio Público, jueces u otra autoridad competente, presenten oficios en la Oficina de Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S. A. solicitando información sobre operaciones o transacciones realizadas por nuestros clientes, y que se sospechen relacionadas con el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos provenientes de hechos ilícitos, se procederá de la siguiente forma:

- a. Se atenderá con amabilidad y cortesía al funcionario Oficial, leyendo debidamente el Oficio e informándole que se le suministrará toda la información solicitada, previa autorización del Oficial de Cumplimiento.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

- b. Se constatará la identidad del funcionario, mediante verificación de sus credenciales.
- c. Se informará de inmediato al Oficial de Cumplimiento, a fin de recibir las instrucciones a seguir.

XI. MECANISMOS DE AUDITORÍA

Con el fin de verificar la efectividad y el cumplimiento de los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos establecidos para la prevención del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo (LD/FT), Inversiones Inmobiliarias Chinautla, S.A. implementará mecanismos de auditoría interna y, cuando aplique, auditoría externa, conforme a lo siguiente:

1. Auditoría Interna

a. La empresa contará con un programa anual de auditoría interna, el cual incluirá evaluaciones planificadas y sistemáticas para verificar la efectividad del sistema de prevención de LD/FT. Este programa deberá considerar:

- Las áreas clave a evaluar.
- La frecuencia de las evaluaciones.
- El cronograma de ejecución.
- Metodología y criterios de revisión.
- Otros aspectos que la entidad considere necesarios según su perfil de riesgo.

b. Los resultados de las auditorías internas serán documentados en informes detallados, que deberán incluir hallazgos, observaciones, recomendaciones y planes de acción correctiva cuando corresponda.

c. Dichos informes serán presentados al Administrador Único y Representante Legal y deberá quedar evidencia documental de la presentación y revisión.

Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

d. Una vez presentados al Administrador Único, se deberá remitir copia de los informes a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, dentro de un plazo no mayor a quince (15) días a partir de su presentación.

e. La empresa establecerá mecanismos y responsables para el seguimiento y cumplimiento de las observaciones emitidas por la Auditoría Interna, asegurando la implementación de medidas correctivas en los plazos definidos.

2. Auditoría Externa

a. Cuando se contraten servicios de auditoría externa, el contrato deberá estipular de forma expresa que el auditor deberá emitir una opinión o conclusión respecto al cumplimiento de los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos de prevención de LD/FT.

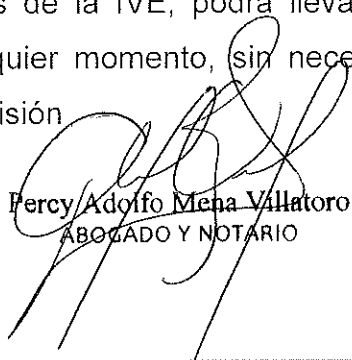
b. El informe resultante deberá ser presentado al Administrador Único y Representante Legal por parte del auditor, al menos una vez al año.

c. Se enviará copia del informe a la Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la IVE, dentro de los quince (15) días posteriores a su recepción por parte de la empresa.

d. Se establecerán también mecanismos de seguimiento a las observaciones realizadas por la Auditoría Externa, designando al Oficial de Cumplimiento o a otro responsable para coordinar e implementar las acciones correctivas correspondientes.

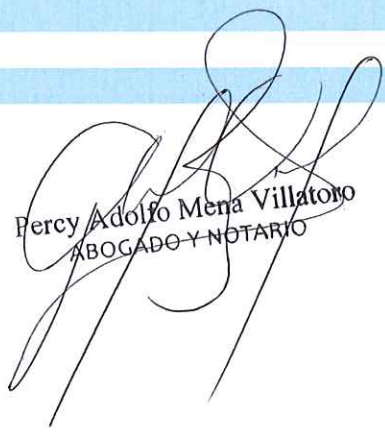
3. Verificaciones por parte de la IVE

La Superintendencia de Bancos -SIB-, a través de la IVE, podrá llevar a cabo verificaciones del cumplimiento normativo en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso, como parte de sus funciones de supervisión


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO

XII. ANEXO

Versión	Presentada al Administrador Único y Representante Legal por:	Fecha de aprobación	Observaciones
1.0			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			


Percy Adolfo Mena Villatoro
ABOGADO Y NOTARIO